

عقد رقم (٢٠٢٥ /)

الخاص بلجنة رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٢ تم الاتفاق بين كلا من :-

١- دار ضباط المدفعية ويمثلها السيد اللواء أ. ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر

طرف اول

بصفته مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

ومقرها (٢٦ ش الثورة - المازة - القاهرة) .

٢- شركة / استوك للتوريدات العمومية ومقرها (التجمع الخامس الحى الاول قطعه ٥٣ الدور الثانى)

ويمثلها : السيد / سامح فتحى احمد محمد سعيد بصفته / مدير الشركة

طرف ثانى

تليفون / ١٠٠٩٧٧٠٢٣٩

سجل تجارى / ٢٣٤٧٦٥

تمهيد

١ - حيث ان الطرف الاول فى حاجة الى رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية .

٢- تقدم الطرف الثانى بعرضه (الفنى / والمالى) من خلال لجنة تعاقد طبقاً لأحكام المادة ١٣٣/١٣٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتنفيذ اعمال رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية وافضت اللجنة الى قبول العرض المقدم من الشركة حيث انه مطابق للشروط والمواصفات واقل العروض بعد اجراءات لجنة المفاوضة المنعقدة بالدار

٣- قبل الطرف الاول العرض المقدم من الطرف الثانى وتم اسناد تنفيذ الاعمال موضوع هذا العقد اليه بموجب امر الاسناد الصادر من الطرف الاول رقم () بتاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٢٢ .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق والعرض الفنى والمالى المقدم من الطرف الثانى ومحضر لجنة المفاوضة جزء لا يتجزأ من اجراءات هذا العقد ومكملا ومتمما له وكذا المكاتبات المتبادلة من الطرفين .

استوك للتوريدات العمومية
س.ت ٢٣٤٧٦٥
٧٦٣-٢٧٢-٩١٧

طرف اول

التوقيع (

لواء أ. ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثانى

التوقيع (

الاسم / سامح فتحى احمد محمد سعيد
اسم الشركة / استوك

تابع عقد رقم ()
الخاص بلجنة رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية
البند الثاني

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ووافقا بكامل رضاها على كل ما تضمنه هذا العقد .

البند الثالث

١- يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بتنفيذ اعمال رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية المحددة تفصيلا بالعرض الفني والمالي المرفق وامر الاسناد الصادر للشركة والتي تعتبر جميعها جزء لا يتجزأ منه وبقيمة اجمالية قدرها ٧٦٠٣٨٠ جنية (فقط سبعمائة وستون الف وثلاثمائة وثمانون جنيهاً لا غير) شاملة كافة الضرائب والدمغات الحكومية وضريبة القيمة المضافة بجميع انواعها .

٢- لا يحق للطرف الثاني المطالبة بأى فروق اسعار خلال فترة تنفيذ العقد ولو كانت بقرارات سيادية

٣- الاسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة .

٤- اسلوب السداد :- بموجب مستخلصات طبقا لما تم تنفيذه علي الطبيعة ومراجعتها واعتمادها من المختصين وتقديم فاتوره إلكترونيه بقيمة الأعمال المنفذه.

البند الرابع

تنفيذ العقد:-

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال موضوع هذا العقد في خلال (شهر واحد) من تاريخ استلام الطرف الثاني للموقع خالي من الموانع وطبقا للبرنامج الزمني .

البند الخامس

يلتزم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني دفعه مقدمة (٤٠ %) من اجمالي قيمة العقد كدفعة مقدمة يتم صرفها مقابل قيام الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقترن باي شروط وسارى المفعول طول مدة العقد .

- يلتزم الطرف الثاني في حالة صرفه لدفعة مقدمة لسداد قيمة الفوائد علي هذه الدفعة طبقا لسعر الائتمان المعطن من البنك المركزي في حالة تأخرة في التنفيذ طبقا للمدة الزمنية والملزمة للطرفين وذلك من تاريخ بداية التأخير وحتى تاريخ استهلاك الدفعة المقدمة .

طرف اول
 التوقيع ()
 لواء أ. ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
 مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

استوك شتات السدادات المدفعية
 ٢٣٢٧٦٥
 ٧٦٣-٢٧٥

طرف ثاني
 التوقيع ()
 الاسم / سامح صبح
 اسم الشركة / استوك

تابع عقد رقم ()
الخاص بلجنة رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية
البند السادس

١ - التزامات الطرف الثاني

- أ - الطرف الثاني مسئول عن توفير العماله الفنيه اللازمه لتنفيذ الاعمال المطلوبه ومسئول مسئوليه كامله عن تأمين تلك العماله دون ادنى مسئوليه على الطرف الأول .
- ب - نقل المعدات والادوات التنفيذيه اللازمه لتنفيذ الاعمال المطلوبه الي موقع العمل .
- ج - سداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعيه خلال فترة تنفيذ المشروع .
- د - التأمين ضد المخاطر علي جميع الاعمال التي تنفذ بالموقع .
- هـ - التحري عن صحة المقادير والاوزان الواردة بجدول الفئات بمقاييسه الأعمال وتعتبر كل فلة من الفئات المدرجة بالجدول ملزمة للطرف الثاني اثناء العقد وغير قابله لإعادة النظر لأي سبب ولا يكون للطرف الثاني حق طلب مبالغ اضافيه او تعويضات مهما كانت خسارته او تكبده مصروفات اضافيه .
- و - استخدام العماله غير المنتظمة اللازمه لأعماله عن طريق الادارة المختصة بالعماله غير المنتظمة بمديرية القوي العامه بالمحافظة الواقع في نطاقها العمليه محل التعاقد .
- ز - يلتزم الطرف الثاني بتعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ والمعينه من الطرف الاول .
- ي - يلتزم الطرف الثاني بتقديم مهندس نقابي لا تقل خبرة عن ١٠ سنوات واعتماد كمهندس للمشروع
- ز - الطرف الثاني مسئول مسئوليه مدنيه وجنائيه كامله عن اي اصابات بموقع العمل دون اي مسئوليه على الطرف الأول .

٢ - التزامات الطرف الاول

- أ - توفير المساحة المناسبه للطرف الثاني وذلك لزوم تجهيزات الموقع وتوفير سهولة الدخول والخروج من الموقع
- ب - توفير مصادر الخدمات بالموقع (مياه / قوي كهربائيه / مصادر صرف صحي /
- الخ) اللازمة للعمل بالموقع وطبقا لمطالب الطرف الثاني وعلي ان يقوم الطرف الثاني بسداد قيمة الخدمات المقدمة .
- ج - اخطار مديرية القوي العامه بالمحافظة الواقع في نطاقها العمليه محل التعاقد .

البند السابع

التأمين النهائي:

قام الطرف الثاني بسداد التأمين النهائي بواقع ٥% من اجمالي قيمة العقد الي الطرف الاول وقدرة ٣٨٠١٩ جنية (فقط ثمانيه وثلاثون ألف وتسعة عشر جنيهاً لاغير) يتم سداده عن طريق البنك الأهلي المصري تحت حساب رقم (٢٢٠٠٤٠٤٩٠٦٦٦٤٩٠٧٠٣٨٣) باسم دار ضباط المدفعية وموافقتنا بما يفيد ذلك .

علي ان لايرد الي الطرف الثاني الا بعد التسليم النهائي واعتماد المحضر من السلطة المختصة .

طرف اول
التوقيع)
لواء أ. ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

استوك للتوريدات انشائية
س.ت. ٢٠٢٥
ب.ت. ٩١٧
٧٢٢

طرف ثاني
التوقيع (صاحب مكتب
الاسم / صاحب مكتب
اسم الشركة / استوك

تابع عقد رقم ()
الخاص بلجنة رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية
البند الثامن

- سرمان العقد : يبدأ سرمان العقد بتوقيع كلا الطرفين علي العقد وساري لمدة عام .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني في تنفيذ الاعمال المطلوبة في المدة المتفق عليها طبقا لهذا العقد فاذا تاخر هذا الموعد توقع عليه غرامة تاخير طبقا للاسس الموضحة بالانحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولا يخل تحصيل مقابل التأخير بحق الجهة الادارية في الرجوع علي المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما اصابها من اضرار بسبب التأخير.

البند العاشر

- ١ - يتم احتجاز مايعادل ٥% من اجمالي الاعمال المنفذة كضمان اعمال تظل لدي الطرف الاول طوال مدة سرمان المشروع ولحين الاستلام الابتدائي للأعمال المنفذه .
- ٢ - يقوم الطرف الاول بصرف دفعات علي الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل بموجب فواتير الكترونية يقدمها الطرف الثاني معتمده من الطرف الأول .

البند الحادي عشر

- تظل الاسعار ثابتة دون اي زيادة طوال مدة التنفيذ واذا ظهر اي اعمال مستجدة غير مثيلة لجنس الاعمال الواردة بالمقايضة يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل الاسعار ومناسبتها لسعر السوق المحلي .

البند الثاني عشر

- يتحمل الطرف الثاني كافة الضرائب والرسوم المقررة عن هذا العقد وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها اما بالنسبة للدمغات المستحقة لكلا من نقابة المهن (الهندسية / التطبيقية / مصممي الفنون التطبيقية) يلتزم الطرف الثاني بسدادها بمعرفة الي النقابة المختصة علي ان يتم موافاه الطرف الاول بما يفيد السداد متى توافرت بشأنها الشروط المقررة قانونا للخصم والسداد وحال عدم استحقاق الدمغة فعلي الطرف الثاني ان يقدم شهادة معتمدة ومختومة من النقابة المختصة تفيد عدم خضوع مشمول العقد لدمغة النقابة المعنية .

ويجوز قيام الطرف الاول بخصم دمغات النقابات المشار اليها من مستحقات الطرف الثاني بناء علي طلب كتابي منه في هذا الشأن يقر بكامل ارادته الحرة المنفردة ودون اي ازعان من الطرف الاول بخضوع مشمول العقد محل التعاقد لدمغة النقابة وقبولة الخصم من مستحقاته وسدادها للنقابة المختصة بمعرفة الطرف الاول .

طرف اول
التوقيع
لواء أ. ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

استوك للتوريدات الهندسية
م. ب. ٢٣٢٧٦٥
ب. ب. ٩١٧

طرف ثاني
التوقيع (صاحب شركة)
الاسم / صاحب شركة
اسم الشركة / استوك

تابع عقد رقم ()
الخاص بلجنة رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية
البند الثالث عشر

مدة الضمان

يضمن الطرف الثاني الاعمال المنفذة موضوع العقد لمدة ستة شهور من تاريخ التسليم الابتدائي ويعتبر مسنولا عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان واذا ظهر بها عيب او خلل يقوم باصلاحه علي نفقته فاذا قصر في اجراء ذلك فيحق للطرف الاول ان يقوم بالإصلاح علي نفقته وتحت مسنوليته مع خصم كافة الضمانات والغرامات مقابل ذلك .

البند الرابع عشر

اشتراطات خاصة

١ - اي تغير في بنود العقد يؤثر علي مدة تنفيذ المشروع / قيمة لا يعتد بها الا اذا كانت صادرة باخطار من الطرف الاول .

البند الخامس عشر

تسوية الخلافات والمنازعات : الاتفاق علي تسوية عن طريق التوفيق او الوساطة واذا لم يتم التوصل الي اتفاق يتم اللجوء الي القضاء .

البند السادس عشر

تعديل حجم العقد : اذا طرأ من المستجدات بعد ابرام العقد مايوجب تعديل حجم التعاقد يكون للجهة الادارية ان تعدل عقودها بالزيادة او النقص وبما لا يجاوز (٢٥%) من كمية كل بند بذات الشروط والمواصفات والأسعار .

البند السابع عشر

يقر الطرفان باتهما اتخذا من مقر كل منهما بصدد هذا العقد محلا مختارا لهما توجه اليه جميع المكاتبات والمراسلات وعلي الطرف الذي يغير مقرة ان يخطر الطرف الاخر بكتاب موصي علي علم الوصول والاعتبارات جميع المكاتبات والمراسلات الموجهة الي مقرة الاول صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

طرف اول
التوقيع ()
لواء أ. ح. / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

استوك للتوريدات الهندسية
س.ت ٢٣٠٦٥
ب.ش ٩١٧-٢٧٢-٧٦٣

طرف ثاني
التوقيع ()
الاسم / سامح صيت
اسم الشركة / (سوف)

تابع عقد رقم ()
الخاص بلجنة رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية

البند الثامن عشر

يسرى على هذا العقد احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند التاسع عشر

الالتزام بتنفيذ التعليمات المالية رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣ وهى :-

أ - يمنع (نشر / تداول) اى بيانات / معلومات تخص القوات المسلحة او التعاقداتها باى وسيلة من وسائل الاعلام او التراسل سواء كانت (مرليا / مسموعا / مقروءا / الكترونيا / الخ) الا بعد الحصول على اذن كتابى من الامانة العامة لوزارة الدفاع .

ب - عدم تدوين اى معلومات / بيانات تخص القوات المسلحة او تعاقداتها على اجهزة الحاسب الالى الشخصى

(لاب توب) او الاجهزة المحمولة (هواتف محمولة / اى باد) وخاصة التى تتصل بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) .

ج - فى حالة مخالفة الشركة لتلك التعليمات يعتبر العقد المبرم بينها وبين قيادات / هيئات / ادارات / اجهزة القوات المسلحة لاغيا من تلقاء نفسه مع الغاء قيد الشركة من سجل قيد الموردين / المقاولين لدى وزارة الدفاع ويعتبر توقيع (مالك الشركة / رئيس مجلس الادارة / الشخص المفوض عن الشركة) على التعاقد بمثابة اقرار منة بعدم مسؤليه وزارة الدفاع عن الآثار المترتبة على الالغاء.

البند العشرون

١ - التزام الشركة بتوفير اقصى درجات الحماية للعاملين بها من العمالة المنتظمة وغير منتظمة من الاصابات الجسدية والوبائية او حوادث الوفاة للعمال او اى شخص اخر او الاضرار بممتلكات الدولة او الفرد ودون اى التزام على الطرف الأول.

٢ - استعداد الشركة فى اى وقت استقبال لجان مرور من القوات المسلحة للتأكد من تنفيذ التعليمات الاحترازية لمواجهة الظروف الوبائية وتأمين العمالة ضد اصابات او حوادث .

البند الواحد والعشرون

التحويل البنكى : يقر الطرف الثانى بقبولة تحويل مستحقاته على حسابة بالبنك الخاص به رقم (.....) وان هذا الحساب هو الوحيد ومطابق للسمة التجارية الخاصة به من واقع الموافقة الأمنية كما انه يقر بصحة البيانات المدونة بنموذج التحويل بالملحق (ج) المرفق .

البند الثانى والعشرون

حرر هذا العقد من اصل و نسختين تسلم للطرف الثانى نسخة منها وللطرف الاول اصل ونسخة للعمل بموجبها .

طرف اول
 التوقيع
 لواء أ. ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
 مدير المدفعية ورئيس مجلس الادارة

استوك مطبوعات انطونية
 س.ت ٧٦٥
 ب.تر ٩١٧ - ٧٦٥

طرف ثانى
 التوقيع (صاحب شركة)
 الاسم / صاحب شركة
 اسم الشركة / استوك

تابع عقد رقم ()
الخاص بلجنة رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية
بيان الاعمال

بخصوص لجنة التعاقد على أعمال رفع كفاءة واجهة فندق دار ضباط المدفعية .
 نحيطكم علماً بأن العرض المالي والفنى المقدم من شركتكم تم قبوله بإجمالي مبلغ ٧٦٠٣٨٠ جنية شامل
 ضريبة القيمة المضافة كالتالى :-

م	البيان	الوحدة	الكمية	السعر	القيمة
١	بالمتر المسطح معالجة السطح الخارجى من الشروخ ودهان السيلىر والبند كالاتى يتم تفتيح الشروخ على هيئة حرف V وتزال جميع المباني المفككة وينظف السطح الداخلى للشرخ بالهواء ويرطب بالمياه ويدهن السطح الداخلى بمادة الاديبيوند ٦٥ ويتم ملئة بالمونة الاسمنتية مع معالجة التطيل والتعريج ودهان السيلىر لسطح المبنى مع نهو الاعمال نهواً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية	م ^٢	٢٣٠٠	٧٠	١٦١٠٠٠
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهات الخارجية للمبنى بمادة الجرفياتو اكريلك وفقاً للعينة المعتمدة	م ^٢	٢٣٠٠	٢٢٠	٥٠٦٠٠٠
	يضاف ١٤ % ضريبة قيمة مضافة				٩٣٣٨٠
	الإجمالي				٧٦٠٣٨٠

الشروط العامة

- ١- المواصفات :- طبقاً لمقاييس الاعمال والعرض الفنى المقدم من الشركة .
- ٢- يتم صرف ٤٠ % دفعة مقدمة للشركة مقابل خطاب ضمان بنكى صادر من احد البنوك المصرية المعتمدة وغير مشروط .
- ٣- الاسعار :- شاملة ضريبة القيمة المضافة وكافة الضرائب والدمغات المستحقة والتأمينات الاجتماعية والمهن بجميع انواعها .
- ٤- مدة التنفيذ :- ١ شهر من استلام الموقع خالى من الموانع .
- ٥- طريقة السداد :- بعد تقديم الفواتير الالكترونية ومراجعتها واعتمادها من المختصين ويتم تحويل مستحقات الشركة الى البنك وعلى الورق الخاص بالبنك والذي يفيد قبول مستحقات الشركة عليه ويجب ان يحتوى الخطاب على (اسم البنك واسم الفرع واسم الشركة والسمة التجارية المطابقة للموافقة الامنية / رقم السجل التجارى للشركة / رقم حساب الشركة لدى البنك) ويطبع الخطاب آلياً .
- ٦- في حالة التأخير :- يتم الإلتزام بإحكام المادة رقم ٤٨ من القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ .
- ٧- التأمين النهائى ٥ % بقيمة ٣٨٠١٩ جنية (فقط ثمانية وثلاثون الف وتسعة عشر جنيهاً لا غير) يتم سدادها فور استلام امر الاسناد
- ٨- تقديم وثيقة تأمين ضد اخطار المقاولات (حوادث - حريق) بمدة المشروع .
- ٩- شروط احكام عامة :- تسرى احكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذ .
- ١٠- الشركة مسنولة عن توفير العمالة الفنية المختصة وتوفير الادوات والمعدات ووسائل الامان الخاصة بتنفيذ تلك الاعمال دون اى مسئولية على الدار .

التوقيع /
 لواء أ. ح / إسامة محمد كمال شهاوى بشر
 مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة